

Nr. 113 Ressortbesprechung im Auswärtigen Amt vom 1. Juli 1936, 17 – 18.45 Uhr

PA, R 99174, unfol. Niederschrift des AA, Umdruck¹

Anwesend: LR Hinrichs (Vorsitz), VLR Albrecht, Pilger, Rohde, LS v. Haeften, zwei weitere Sachbearbeiter (alle AA); StS Stuckart, ORR Globke (RIM); MR Brandis, AGR Maßfeller (RJuM); je ein Vertreter des RAM und RMVP; Groß, Frercks (StdF, Rassenpolit. Amt); Ass. Hermann (NS-AO).

Beginn: 17:00

Beginn: 18:45

[ANWENDUNG DER RASSENBESTIMMUNGEN AUF AUSLÄNDER, HIER: ÄGYPTER UND IRANER]

Legationsrat Hinrichs eröffnet die Sitzung und nimmt Bezug auf den Schnellbrief des Auswärtigen Amts vom 20. Juni – 82-35 20/6 –². Es sei wünschenswert, zu dem ganzen Fragenkomplex eine grundsätzliche Stellungnahme der beteiligten Ressorts herbeizuführen.

Geheimrat Pilger (Auswärtiges Amt) teilt als politischer Referent mit, daß ihn der ägyptische Gesandte³ im Hinblick auf die im Ausland verbreiteten Nachrichten um Aufschluß über die Anwendung der Rassengesetzgebung auf Ägypter gebeten habe. Die Anfrage des ägyptischen Gesandten sei jedoch lediglich darauf abgestellt, wie eine Eheschließung zwischen einem Ägypter und einer nicht jüdischen Deutschen und umgekehrt zu beurteilen sei.

Der Gesandte von Iran⁴ wünsche jedoch eine Aufklärung darüber, ob die Iraner als „Arier“ im Sinne der deutschen Gesetzgebung bezeichnet werden könnten oder nicht. Die Anfrage des Iraners sei weit schwieriger zu beantworten.

Dr. Groß (Rassenpol. Amt) weist im Auftrag des Reichsleiters Rosenberg darauf hin, daß vor allem die Iran-Angelegenheit unbedingt beigelegt werden müsse. Er schlage vor, dies in einer persönlichen Unterredung mit dem iranischen Gesandten zu tun. Der Gesandte könne jedoch keinesfalls erwarten, daß die Iraner in Bausch und Bogen als Arier erklärt würden. Man sei in Deutschland

¹ Zur Vorgeschichte vgl. Dok. Nrr. 10, 81. Bericht von W. Groß an den StdF über die Sitzung s. APK I 1, Reg. Nr. 11465. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Am 14. 6. 1936 war in der franz. Zeitung „Le Temps“ und über den luxemburg. Rundfunk, tags darauf auch in der ägypt. Presse die Nachricht verbreitet worden, das RIM habe ein Zirkular an die unterstellten Behörden herausgegeben, wonach alle seit langer Zeit in Europa ansässigen Völker als „arisch“ zu betrachten seien. Demzufolge würden die Türken als Arier behandelt, dagegen seien die Staatsangehörigen von Irak, Iran und Ägypten keine Arier, da sie eben nicht in Europa siedelten. Dem ägypt. und dem iran. Gesandten, die deshalb im AA vorsprachen, wurde diese Meldung als unzutreffend bezeichnet (wiewohl sie exakt der in Dok. Nr. 81 getroffenen Festlegung entsprach); s. Aufzeichnung Pilgers, 18. 6. 1936 in: PA, R 99173, unfol. Mit Schnellbrief vom 20. 6. unterrichtete das AA den StdF, das RIM, RMVP, RJuM, RErzM, RAM, das Rassenpol. Amt, Außenpol. Amt und die NS-AO hiervon wie folgt: „Im Ausland verbreitete Nachrichten, daß von maßgebender deutscher Seite kürzlich erklärt sein soll, die Bewohner Ägyptens, Irans und Iraks seien Nichtarier, hat [sic] im Ausland große Erregung hervorgerufen. Die Gesandten von Ägypten und Iran haben dieserhalb im Auswärtigen Amt vorgesprochen. Der Ägyptische Gesandte äußerte dabei, daß die Ägypter sich für artverwandt mit dem deutschen Blute hielten. Bei Gelegenheit seiner Rückfrage hat der Iranische Gesandte zum Ausdruck gebracht, es sei ihm bekannt, daß anstelle des Gegensatzes arisch und nichtarisch die Unterscheidung zwischen Personen deutschen und artverwandten Blutes einerseits und Juden sowie sonstwie Artfremden andererseits getreten sei. Für ihn bestehe kein Zweifel, daß die Iraner mit uns artverwandten Blutes seien.“ Das AA hielt danach „eine grundsätzliche Auslegung des Begriffs Artverwandtschaft in bezug auf seine Anwendung auf außereuropäische Völker“ für dringlich und lud zu der Besprechung ein; PA, R 99173, unfol.; R 22/459, Bl. 327 f.

³ Hassan Nachât Pascha.

⁴ Mohsen Khan Rais.

bestrebt, den Arierbegriff aus der Praxis heraus zu formulieren. Bezüglich der ägyptischen Note erklärte Dr. Groß, der Gesandte müsse sich zunächst mit der Erklärung bescheiden, daß Ägypter nicht schlechter gestellt seien als Angehörige anderer Nationen.

Geheimrat Albrecht (Rechtsabteilung AA) führt im Auftrag des Stellvertretenden Staatssekretärs (Min[isterial]Dir[ektor] Gaus) aus, daß es unbedingt erwünscht sei, den Vertretern der auswärtigen Mächte eine klare Antwort zu geben. Mit hinhaltenden Bescheiden sei ihnen nicht gedient. Es müsse möglichst jetzt entschieden werden, wie man die verschiedenen Nationen behandeln wolle.

Was die Anfrage des Ägyptischen Gesandten im einzelnen betreffe, so sei hier entscheidend, wie man die Bestimmung des § 6 der Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz⁵ auslegen wolle. Diese Bestimmung könne seiner Ansicht nach nur von der medizinischen Seite her angewandt werden. Es sei Sache der maßgebenden medizinischen Stelle, z. B. der Gesundheitsämter, zu sagen, wie einzelne konkrete Anfragen beantwortet werden müssen.

Staatssekretär Stuckart (R[eichsministerium] d[es] I[nnern]) gibt zu bedenken, daß ein Zurückziehen auf ein medizinisches Gutachten nur ein Notbehelf sei und zu der grundsätzlichen Entscheidung nichts beitrage. Was die Rechtslage anbetrifft, so sei die Frage, wer als artverwandt, artfremd usw. zu betrachten ist, sowohl bei der Anwendung des Reichsbürgergesetzes wie auch des Blutschutzgesetzes und der Beamtengesetze in gleicher Weise zu beantworten. Er verweise auf die in seinem Kommentar gegebene Definition⁶. Artverwandt sind demnach alle Völker, die die Blutarten des deutschen Volkes in sich enthalten. Es sei jedoch augenblicklich nicht wünschenswert, diese Definition als offizielle Erklärung der Deutschen Reichsregierung hinauszugeben, da eine derartige Erklärung sofort zu einem Konflikt, vor allem mit Japan, führen müsse. Der Rassegedanke habe sich im Ausland noch nicht durchgesetzt. Vor allem herrsche im Ausland noch keine Klarheit darüber, daß die in Deutschland betonte Verschiedenartigkeit der Rassen nicht gleichbedeutend mit einer Diskriminierung sei.

Was nun die Rechtslage im einzelnen betrifft, so sei immer die Beurteilung des Individuums ausschlaggebend. So könne z. B. aus Siedlung in Europa Artverwandtschaft hergeleitet werden. Es bestehe aber nur eine *Vermutung*; in jedem einzelnen Falle müsse nachgeprüft werden, ob Artverwandtschaft vorliege. Es dürfe auch nicht die Folgerung gezogen werden, daß bei europäischen Völkern die Vermutung für Artverwandtschaft spreche, bei außereuropäischen Völkern dagegen für Artfremdheit. Die Vermutung der Artverwandtschaft könne ebenfalls für außereuropäische Völker gelten. Im Anschluß daran verlas Staatssekretär Stuckart zwei Entwürfe einer Erklärung, mit der die in der Note der Ägyptischen Gesandtschaft gestellten Fragen beantwortet werden könnten⁷. Während die erste generell zu dem gesamten Fragenkomplex Stellung nimmt, ist die zweite besonders auf die von ägyptischer Seite gestellte Frage abgestellt.

Geheimrat Albrecht sieht keine Bedenken, die Erklärung dem Ägyptischen Gesandten bekanntzugeben. *Legationsrat Hinrichs* glaubt jedoch, daß der Ägypter sich mit dieser Erklärung kaum zufrieden geben dürfte.

Geheimrat Pilger hält die Erklärung für zu kompliziert, es müsse eine einfachere Form gefunden werden.

Bezüglich der iranischen Frage stimmt er mit Dr. Groß überein, diese mündlich mit dem Gesandten von Iran zu erörtern.

⁵ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1334). § 6 lautete: „Eine Ehe soll ferner nicht geschlossen werden, wenn aus ihr eine die Reinerhaltung des deutschen Blutes gefährdende Nachkommenschaft zu erwarten ist.“ Der Kommentar von STUCKART/GLOBKE (S. Dok. Nr. 10 Anm. 3) hatte dazu ausgeführt: Das Ehehindernis des § 6 richte sich „gegen die Eheschließung zwischen einem deutschblütigen Verlobten und einem Verlobten, der einer anderen artfremden Rasse als der jüdischen angehört. [...] Ob ein Verlobter artfremd ist, läßt sich niemals ohne weiteres nach seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volke oder einer bestimmten Völkergruppe beurteilen, sondern kann immer nur aus seinen persönlichen rassebiologischen Merkmalen entnommen werden.“

⁶ S. Dok. Nr. 10 Anm. 3.

⁷ Als Anlage zur Niederschrift unten abgedruckt.

Geheimrat Albrecht schlägt vor, vorläufig Vertreter auswärtiger Regierungen in folgender Weise zu bescheiden: Es müsse gesagt werden, daß die deutsche Rassegesetzgebung zu der Frage der Artverwandtschaft und Artfremdheit noch nicht endgültig Stellung genommen habe. Auf Grund der Erfahrungen der Gesundheitsämter usw. werde eine abschließende Stellungnahme angestrebt. Gleichzeitig sei darauf hinzuweisen, daß das Gesetz bei Anwendung auf einzelne prominente Fälle großzügig gehandhabt werden würde.

Es besteht Übereinstimmung darüber, die ägyptische Verbalnote mit möglichst einfachen Worten zu beantworten⁸ und den Gesandten von Iran durch Dr. Groß im Beisein von Geheimrat Pilger mündlich zu bescheiden. Bezüglich des Begriffs Artverwandtschaft ist man sich mit Staatssekretär Stuckart darin einig, daß die Zeit für eine offizielle Erklärung fürs Ausland noch nicht gekommen ist und zunächst weitgehende Aufklärung, etwa gesprächsweise durch die deutschen Auslandsvertreter, im Sinne der vorliegenden Entwürfe des Staatssekretärs Stuckart erfolgen müsse⁹.

Berlin, den 2. Juli 1936.

Hinrichs

[Anlage: Vorschläge des Staatssekretärs Stuckart]

Entwurf I

Unabhängig von der Regelung der Judenfrage macht die deutsche Rassegesetzgebung einen Unterschied zwischen den Trägern deutschen und artverwandten Blutes (Deutschblütigen) auf der einen, den Trägern artfremden Blutes (Fremdblütigen) auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung findet in der Überzeugung ihre Begründung, daß eine blutmäßige Verbindung zwischen deutschem und artfremdem Blut sich sowohl für den Träger des deutschen wie den des artfremden Blutes schädlich auswirkt und damit nicht nur dem einzelnen, sondern dem ganzen Volke, dem er angehört, zum Nachteil gereicht. Von dieser Erkenntnis ausgehend, verbietet die deutsche Rassegesetzgebung grundsätzlich die Ehe eines deutschblütigen Mannes deutscher Staatsangehörigkeit mit fremdblütigen Frauen, gleichgültig ob sie die deutsche oder eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen. Die Eheschließung eines fremdblütigen Mannes fremder Staatsangehörigkeit mit einer deutschblütigen deutschen Staatsangehörigen ist dagegen nicht verboten. Sie ist zwar von dem grundsätzlichen deutschen Standpunkt aus gesehen ebenso unerwünscht; im Hinblick darauf, daß die deutsche Verlobte mit ihrer Verheiratung die deutsche Staatsangehörigkeit verliert, hat die deutsche Rassegesetzgebung es aber den fremden Staaten überlassen, ob sie eine solche Eheschließung für zulässig halten wollen oder nicht. Die Deutsche Regierung betont aber ausdrücklich, daß sie den Erlaß eines Gesetzes durch einen fremden Staat, das die Eheschließung eines seiner Staatsangehörigen mit einer deutschen Staatsangehörigen wegen der Blutverschiedenheit für unzulässig erklären würde, nicht nur nicht zum Gegenstand von Vorstellungen machen, sondern im Gegenteil begrüßen würde. Schon hieraus ist zu entnehmen, daß die deutsche Rassegesetzgebung die fremden Völker nicht etwa geringer bewertet als das deutsche Volk; sie achtet vielmehr die Eigenart fremder Völker in dem gleichen Maße, wie sie Wert auf die Erhaltung der deutschen Eigenart legt.

⁸ Durch eine im Benehmen mit dem RIM abgefaßte Verbalnote an die Ägypt. Gesandtschaft vom 4. 7. 1936 beantwortete das AA die dortige Verbalnote vom 22. 6. dahin, „daß einer Ehe zwischen einem nichtjüdischen Ägypter und einer nichtjüdischen deutschen Frau keine Hindernisse entgegenstehen. Bei Eheschließungen zwischen einem deutschblütigen deutschen Staatsangehörigen und einer nichtjüdischen Ausländerin gelten die in den deutschen Gesetzen niedergelegten Ehehindernisse, gleichviel welchem Staate die Ausländerin angehört. Infolgedessen ist eine nichtjüdische ägyptische Staatsangehörige nicht schlechter gestellt als die Angehörige irgendeines anderen Staates.“ Mit dieser Antwort zeigte sich der ägypt. Gesandte „vollkommen befriedigt“. PA, R 99174; R 22/460, Bl. 20 f.

⁹ Zu der damit in Aussicht genommenen Propagandaaktion vgl. den Vm. Hinrichs vom 21. 7. 1936: „Diese Aufklärung müßte etwa im Herbst d. J. beginnen, indem die deutschen Auslandsvertretungen durch Runderlaß im Sinne des anliegenden Entwurfs I des Staatssekretärs Stuckart informiert werden und nun ihrerseits in vorsichtiger, geeignet erscheinender Weise die öffentliche Meinung bearbeiten.“ PA, R 99174.

Im übrigen ist folgendes hervorzuheben: Ein fremder Staatsangehöriger wird nicht schon deshalb, weil er einem Staate angehört, unter dessen Staatsangehörigen sich auch Fremdblütige befinden, von der deutschen Rassegesetzgebung als fremdblütig angesehen, ebenso wenig wie der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit grundsätzlich einen Anspruch darauf verleiht, als deutschblütig anerkannt zu werden. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit wird vielmehr in jedem Einzelfall geprüft, ob jemand als deutschblütig oder als fremdblütig anzusehen ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Betreffende einem europäischen oder einem außereuropäischen Volke angehört.

Entwurf II

Die in der Note der Ägyptischen Gesandtschaft gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:

1. Ein nichtjüdischer Ägypter kann ebenso wie der Angehörige eines europäischen Volkes die Ehe mit einer nichtjüdischen deutschen Frau eingehen.
2. Die Ehe eines deutschblütigen deutschen Staatsangehörigen mit einer nichtjüdischen Ägypterin ist ebenso wie seine Ehe mit einer nichtjüdischen Staatsangehörigen eines europäischen Volkes dann zulässig, wenn die Verlobte nicht fremdblütig ist. Ob eine nichtjüdische Person von der deutschen Rassegesetzgebung als artfremden Blutes (fremdblütig) angesehen wird, bestimmt sich dabei nicht nach ihrer Staatsangehörigkeit, sondern nach ihrer Rasse. Es kann daher auch nicht allgemein gesagt werden, daß die Staatsangehörigen eines bestimmten fremden Staates schlechthin als deutschblütig (deutschen oder artverwandten Blutes) oder als fremdblütig angesehen werden müssen; es ist vielmehr davon auszugehen, daß sowohl unter den deutschen Staatsangehörigen und den Staatsangehörigen der europäischen Staaten wie unter den Staatsangehörigen der außereuropäischen Staaten regelmäßig sowohl Personen deutschen oder artverwandten Blutes wie Personen artfremden Blutes vorhanden sind. Demgemäß muß jeweils im Einzelfall festgestellt werden, wie eine Person rassisch einzuordnen ist. Soweit dabei festgestellt wird, daß die Verlobte fremdblütig ist, kann der Reichsminister des Innern dem deutschen Staatsangehörigen die Ehe mit der fremdblütigen Ägypterin wie mit der fremdblütigen Angehörigen eines anderen Staates gestatten¹⁰.

¹⁰ Zum Fortgang vgl. Dok. Nr. 177.

Zitierhinweis

Nr. 113 Ressortbesprechung im Auswärtigen Amt vom 1. Juli 1936, 17 – 18.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d113>